



**PUTUSAN**

Nomor : 1361/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm).  
Tempat Lahir : Palembang.  
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun / 22 Juli 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat Tinggal : Komp Villa Angkasa Permai Blok D 05 Rt.17  
Rw.06 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan  
Sukarami kota Palembang.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa Samudra Jp Bin Intermansyur (alm). ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi MR. SOKI, SH., MH dan kawan-kawan, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:1361/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1361/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Dengan sengaja yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) dengan pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Topi warna merah terdapat lubang pada bagian lidah topi
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang filber warna hitam
  - 2 (dua) butir peluru aktif kaliber PIN 9, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber PIN 9
  - 2 (dua) butir pecahan proyektil peluru kaliber PIN 9
  - 1 (satu) helai baju kemeja warna biru bermotif
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type Galaxy S.6 No.Imei : 359667064183745
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam seri type 105 TA-1174 No.Imei 1 : 354550544005649 No.Imei 2 : 354550544005644, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013 warna hitam No.Pol.BG-2761-ZW Noka : MH1JFF11DK138376 Nosin : JFF1E1139124.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



1. Menyatakan TERDAKWA SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain secara melawan hukum dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pertama Subsidiair melanggar Pasal 338 KUHP dan Kedua Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan hukuman Pidana yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;
3. Mengembalikan seluruh barang bukti dalam perkara ini kepada pihak yang berhak atau dirampas oleh negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa fakta persidangan telah mengungkap terdapat 2 (dua) kejadian yang pertama sekira jam 08.00 wib bertempat di lokasi pembangunan Grand mansion III, pada saat itu terjadi keributan antara korban Nugroho als Nunung Bin M.Yusuf dengan terdakwa Samudra JP memperlmasalahkan perihal pembayaran upah pembebasan lahan dalam keributan tersebut sempat terjadi ribut mulut dan saling Tarik menarik kerah baju namun keributan tersebut berhasil dileraikan oleh saksi Heri Yansyah, saksi Firdaus dan saksi Mahmud yang berada di lokasi kejadian setelah itu terdakwa Samudra JP meninggalkan lokasi kejadian pertama
2. Bahwa kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa mendapat informasi dari saksi Firdaus yang mengatakan kalau mereka sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw. 07 Kec. Kalidoni, masih dalam rangka membahas permasalahan pembayaran upah pembebasan lahan dan akan di tuangkan ke dalam Surat Perjanjian mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa mendatangi lokasi tersebut;
3. Bahwa setibanya terdakwa Samudra JP dilokasi kejadian terdakwa langsung mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang fiber warna hitam kemudian menembakkannya kearah korban Nugroho als Nunung sebanyak 1 (satu)

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



kali membuat korban Nugraha als Nunung langsung terjatuh kelantai setelah korban jatuh kelantai kemudian terdakwa Kembali menembak korban sebanyak 1 (satu) kali lagi dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban benar-benar telah mati;

4. Bahwa terdapat jeda waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua yang memungkinkan bagi terdakwa untuk berfikir untuk mempersiapkan diri dengan membawa senjata api yang telah berisi peluru dan juga membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat dan ke dua jenis barang bukti tersebut telah di sita dari terdakwa Samudra JP dan kemudian jadikan barang bukti;
5. Bahwa setelah kejadian pertama terdapat cukup motif bagi terdakwa untuk merasa kesal dan marah kepada korban sehingga terdakwa mempersiapkan dirinya dengan senjata api dan senjata tajam sebelum kemudian terdakwa bertemu dengan korban dan setelah terdakwa bertemu dengan korban tanpa ada tindakan maupun perkataan apapun terdakwa langsung melakukan tembakan yang di arahkan ke korban sebanyak 2 (dua) kali yang salah satu tembakannya di arahkan ke kepala korban;
6. Pembunuhan berencana (Bahasa Belanda : Moord) adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dalam kasus ini jelas bahwa terdakwa mengetahui kapan dan dimana korban berada yaitu di Ruko kosong Komplek Fella Residance II dari saksi Firdaus yang menginformasikan bahwa di ruko tersebut masih terjadi pembahasan masalah upah pembebasan lahan dan akan dibuatkan Surat Perjanjian, terdakwa jelas mengetahui bahwa korban berada di ruko tersebut dikarenakan korbanlah yang meminta atau menuntut upah tersebut, kemudian metode terdakwa pun jelas telah mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api dan senjata tajam sehingga metode yang dipilih terdakwa adalah menembak korban, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan dalam kasus ini terdakwa menembak terdakwa 1 (satu) kali dan setelah korban terjatuh kelantai terdakwa Kembali menembak korban untuk yang ke-2 (dua) kalinya guna memastikan bahwa korban benar-benar telah mati;

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa kami menolak dengan tegas jawaban Penuntut Umum atas nota pembelaan kami sebagaimana yang diuraikan pada angka (2) dalam replik Penuntut Umum dikarenakan fakta hukum yang dituangkan oleh Penuntut Umum merupakan fakta yang tidak terungkap didalam persidangan ini;
2. Bahwa didalam persidangan ini saksi M. Firdaus tidak pernah memberikan keterangan telah memberikan informasi kepada terdakwa bahwa ada korban Nugroho alias nunung ditempat kejadian perkara;
3. Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;
4. Bahwa kami mencermati Penuntut Umum telah memakai dalil tersebut sebagai dasar agar terdakwa dapat dikenakan pasal pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana ketentuan pasal 430 KUHP;
5. Bahwa berdasarkan uraian yang kami diatas maka kami menolak dengan tegas fakta hukum yang dituangkan oleh Penuntut Umum kepada angka (2) tersebut dan tetap mempertahankan dalil-dalil pada nita pembelaan kami;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan atas dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm), pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidak-tidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi M.FIRDAUS dan saksi YUNUS memberitahukan kalau pembangunan di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu karena terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas disana maka sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke lokasi dimaksud, lalu setibanya terdakwa bertemu saksi YUNUS, barulah saksi YUNUS mengantar terdakwa menemui korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH, lalu saat itu terdakwa mulai tidak senang terjadilah ribut mulut dengan korban NUGROHO Als NUNUNG tetapi berhasil dipisah oleh saksi HERI YANSYAH, lalu terdakwa menghubungi saksi M.FIRDAUS untuk datang ke Lokasi menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tidak lama datanglah saksi M.FIRDAUS bersama saksi MAHMUD, lalu terdakwa bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD kembali mengajak korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "All IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dengan sebelumnya mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakkan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakkan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm), pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi M.FIRDAUS dan saksi YUNUS memberitahukan kalau pembangunana di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu karena terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas disana maka sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke lokasi dimaksud, lalu setibanya terdakwa bertemu saksi YUNUS, barulah saksi YUNUS mengantarkan terdakwa menemui korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH, lalu saat itu terdakwa mulai tidak senang terjadilah ribut mulut dengan korban NUGROHO Als NUNUNG tetapi berhasil dipisah oleh saksi HERI YANSYAH, lalu terdakwa menghubungi saksi M.FIRDAUS untuk datang ke Lokasi menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tidak lama datanglah saksi M.FIRDAUS bersama saksi MAHMUD, lalu terdakwa bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD kembali mengajak korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "AIII IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 338 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm), pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula sebelumnya terjadi ribut mulut antara terdakwa dengan korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN karena korban NUGROHO Als NUNUNG masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan Perumahan Grend Mansion III yang diawas/atau dijaga oleh terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dan setibanya sekira jam 11.00 wib

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakkan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakkan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 oleh anggota kepolisian dari Polresta Medan dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lalu saat di serahkan ke anggota polisi Polrestabes Palembang terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan senjata api yang dipakai untuk menembak korban yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh.

Bahwa dari keterangan terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh yang disimpan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 110 / BSF / 2024, tanggal 23 September 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah diperiksa barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 275/2024/BSF.

2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 276/2024/BSF

1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh, yang selanjutnya disebut Selongsong Peluru Bukti (SPB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 277/2024/BSF.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dengan mekanisme Semi Automatic.

Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (SPB) adalah selongsong peluru bukti dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 9 mm.

Pembungkusan Barang Bukti :

Setelah selesai diperiksa, barang bukti dikembalikan kepada penyidik, berupa:

1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver.

1 (satu) butir peluru Kaliber 9 mm.

1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm hasil uji tembak.

1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber.

Selanjutnya barang bukti dimasukkan kedalam plastik bening, lalu diikat dengan benang warna putih, dan pada persilangan benang, dibubuhi lak, disegel serta diberi label.

Perbuatan terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951P.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi pada tanggal 9 Desember 2024 yang intinya adalah:

Menerima Keberatan (Eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa **SAMUDRA JP Bin INTERMANSYUR (ALM)** ;

1. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-629/Ep.2/11/2024** atas nama **Terdakwa SAMUDRA JP Bin INTERMANSYUR (ALM)** sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut ;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik **SAMUDRA JP Bin INTERMANSYUR (ALM)** ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya:

1. Menolak untuk seluruhnya Eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan pemeriksaan persidangan atas nama Terdakwa Samudra JP Bin Intermasnyur dilanjutkan dengan pemeriksaan materai pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut, Majelis pada tanggal 16 Desember 2024 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar nihil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Pelapor ARMANSYAH BIN M.YUSUF:**

- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia) selaku kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian sekira jam 11.30 wib saat berada dirumah di datangi oleh sdra.Perlindungan mengatakan jika korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia) selaku kakak kandung saksi telah dibunuh oleh terdakwa di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang;
- Bahwa perbuatan saksi saat itu langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya saksi melihat korban sudah tidak bernyawa lagi didalam ruko, lalu korban dibawa ke Rumah Sakit RS Bhyangkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban NUGROHO tersebut akan tetapi setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa korban meninggal akibat di tembak dikepala oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhyangkara Moh Hasan Palembang;

## 2. Saksi KRISTIANA BINTI ADI SUCIPTO (Alm):

- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);

- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarga saksi datang kerumah menjelaskan jika terjadi pembunuhan terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia) selaku suami saksi;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2024 sekira jam 18.30 wib saksi HERMAN bersama saksi HERI YANSYAH datang melayat ke rumah saksi sembari menerangkan kejadian pembunuhan suami saksi dengan cara di tembak, kemudian saksi HERMAN menjelaskan kepada saksi jika terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) penembakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian terdakwa ada keributan dengan korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia) terkait permasalahan sertifikat tanah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang;

### 3. Saksi HERMAN BIN AMIR.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);
- Bahwa saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian melihat langsung terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam dan menembak ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak;
- Bahwa sebelum kejadian antara korban dengan terdakwa terjadi selisih paham yang mana saksi mendapat cerita dari saksi HERI YANSYAH bersama korban jika korban sempat ribu dan hampir berkelahi di Jl.H.M.Azhari Perumahan Grand Mansion III Kalidoni Palembang namun dapat dilerai oleh HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS.
- Bahwa sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu terdakwa datang menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dengan sebelumnya mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

**4. Saksi M. FIRDAUS BIN M. DIN IDRIS (Alm).**

- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib saksi dan saksi YUNUS menelpon terdakwa memberitahukan kalau pembangunan di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu setibanya terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



Lokasi menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tidak lama datanglah saksi bersama saksi MAHMUD, lalu terdakwa bersama saksi dan saksi MAHMUD kembali mengajak korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "AIII IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira jam 11.00 wib saksi menghubungi terdakwa mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama saksi dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling;
- Bahwa setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakkan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakkan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang;
- 5. Saksi HERI YANSYAH BIN SOBIRIN ABDULAH (Alm).
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penembakan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);
  - Bahwa sekira jam 08.00 Wib korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi mendatangi pembangunan di Perumahan Grend Mansion III karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu sekira jam 10.00 Wib saksi YUNUS mengantar terdakwa menemui korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi, lalu saat itu terdakwa mulai tidak senang terjadilah ribut mulut dengan korban NUGROHO Als NUNUNG tetapi berhasil dipisah oleh saksi, lalu terdakwa menghubungi saksi M.FIRDAUS untuk datang ke Lokasi menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tidak lama datanglah saksi M.FIRDAUS bersama saksi MAHMUD, lalu terdakwa bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD kembali mengajak korban NUGROHO Als

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUNUNG bersama saksi untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "AIII IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira jam 11.00 wib korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu tidak lama saksi melihat terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdra.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

**6. Saksi MAHMUD BIN AHMAD.**

- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi M.FIRDAUS untuk datang ke Lokasi Perumahan Grend Mansion III menyelesaikan permasalahan antar korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama terdakwa, lalu saksi M.FIRDAUS mengajak saksi mendatangi lokasi terdakwa dan sesampainya terdakwa bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi mengajak korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "AIII IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



- Bahwa sekira jam 11.00 wib korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu tidak lama terdakwa datang langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakkan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakkan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdr. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



7. Saksi YUNUS BIN RAIS (ALM).
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penembakan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);
  - Bahwa sekira jam 08.00 Wib saksi M.FIRDAUS dan saksi menghubungi terdakwa memberitahukan kalau pembangunan di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu karena terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas disana maka sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke lokasi dimaksud bertemu dengan saksi, lalu saksi mengantarkan terdakwa menemui korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH, setelah itu mereka meninggalkan saksi dan tidak lama saksi mendapat kabar dari pekerja/tukang jika terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG terjadi ribut mulut atau selisih paham.
  - Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH menanyakan permasalahan yang dibicarakan dengan terdakwa, lalu dijawab korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH jika permasalahannya sudah selesai, lalu mendengar hal tersebut korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH pergi meninggalkan saksi.
  - Bahwa sekira jam 11.00 wib sdri.ANITA menelpon saksi mengabari jika sdri.ANITA mendapat telepon dari sdri.AMINNULLAH yang mana terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan cara menembak korban NUGROHO Als NUNUNG;
8. Saksi AMINULLAH ASAARI BIN AM.ASAARI (Alm).
- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia).

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 10.30 wib saksi mendapat telpon dari saksi HERMAN memberitahu jika korban NUGROHO Als NUNUNG bersama terdakwa terjadi keributan yang mana korban NUGROHO Als NUNUNG menyetop orang bekerja di perumahan Grand Mansion III di Jl.H.Azhari Rt.41/46 Rw.07 Kel.Kalidoni Kec.Kalidoni Palembang.
- Bahwa sekira jam 12.00 wib terdakwa menelpon saksi mengatakan "PAK HAJI, SAM MINTA MAAF, NUNUNG NI LA KELEWATAN PAK HAJI, AKU RIBUT DENGAN NUNUNG PAK HAJI, DIO KUTEMBAK PAK HAJI", lalu saat saksi tanya alasan melakukan hal tersebut terdakwa menjawab "DIO TU LA KELEWATAN NIAN PAK HAJI, SAKIT HATI NIAN AKU, DIO LA NGEBUKIN AKU DULUAN, BAJU AKU NI KOYAK PAK HAJI, AKU NYEKEK DIO, DIO NYEKEK AKU, DIO NAK NYABUT, KAMI DIPISAHKAN OLEH FIRDAUS,HERI"
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 18.30 wib terdakwa mengabarkan saksi jika terdakwa berada di pekanbaru, lalu saksi menyarankan terdakwa untuk menyerahkan diri kepada polisi, tetapi dijawab terdakwa jika masih untuk menenangkan diri.

## 9. Saksi ANITA anak dari MUHASIM.

- Bahwa tindak pidana sengaja merampas nyawa orang lain tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia).
- Bahwa terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas.
- Bahwa benar pihak PT.OGAN GRAHA MANDIRI yang membayar jasa terdakwa menjaga dan mengawasi kegiatan di objek tanah tersebut.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di kantor Pemasaran PT.OGAN GRAHA MANDIRI mendapat telepon dari saksi YUNUS memberitahu kalau dilokasi Perumahan Grand Mansion III pembangunannya di stop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH, lalu perbuatan saksi langsung menghubungi terdakwa bersama saksi AMINULLAH menceritakan masalah tersebut dan menyuruh terdakwa datang ke Lokasi untuk menanyakan kepada korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH.
- Bahwa sekira jam 11.34 wib saksi masih berada dikantor mendapat telepon dari saksi AMINULLAH mengatakan "NITA....NUNUNG DITEMBAK OLEH PAK SAM", lalu sekira jam 11.47 wib terdakwa menelpon saksi memberitahu telah melakukan penembakan terhadap korban, lalu saat saksi tanyakan alasannya terdakwa menjawab "KARENA NUNUNG NARIK KEJA BAJU AKU SAMPAI KOYAK DAN JUGO NAK MENUSUK AKU" dan setelah itu terdakwa mematikan teleponnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menanggapi didalam Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);
- Bahwa sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi M.FIRDAUS dan saksi YUNUS memberitahukan kalau pembangunan di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu karena terdakwa diberi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas disana maka sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke lokasi dimaksud, lalu setibanya terdakwa bertemu saksi YUNUS, barulah saksi YUNUS mengantar terdakwa menemui korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH, lalu saat itu terdakwa mulai tidak senang terjadilah ribut mulut dengan korban NUGROHO Als NUNUNG tetapi berhasil dipisah oleh saksi HERI YANSYAH, lalu terdakwa menghubungi saksi M.FIRDAUS untuk datang ke Lokasi menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tidak lama datanglah saksi M.FIRDAUS bersama saksi MAHMUD, lalu terdakwa bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD kembali mengajak korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "AIII IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih memperlmasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dengan sebelumnya mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api rakitan jenis

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



Revolver dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 oleh anggota kepolisian dari Polresta Medan dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lalu saat di serahkan ke anggota polisi Polrestabes Palembang terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan senjata api yang dipakai untuk menembak korban yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh yang disimpan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Topi warna merah terdapat lubang pada bagian lidah topi.

1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang filber warna hitam.

2 (dua) butir peluru aktif kaliber PIN 9, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber PIN 9, 2 (dua) butir pecahan proyektil peluru kaliber PIN 9.

1 (satu) helai baju kemeja warna biru bermotif,

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat

1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type Galaxy S.6 No.Imei : 359667064183745, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam seri type 105 TA-1174 No.Imei 1 : 354550544005649 No.Imei 2 : 354550544005644,

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013 warna hitam No.Pol.BG-2761-ZW Noka : MH1JFF11DK138376 Nosin : JFF1E1139124;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termaktub serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat di sebuah Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang, terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN (meninggal dunia);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah fakta bahwa benar sekira jam 08.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari saksi M.FIRDAUS dan saksi YUNUS memberitahukan kalau pembangunan di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN bersama saksi HERI YANSYAH karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu karena terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas disana maka sekira jam 10.00 Wib terdakwa datang ke lokasi dimaksud, lalu setibanya terdakwa bertemu saksi YUNUS, barulah saksi YUNUS mengantar terdakwa menemui korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH, lalu saat itu terdakwa mulai tidak senang terjadilah ribut mulut dengan korban NUGROHO Als NUNUNG tetapi berhasil dipisah oleh saksi HERI YANSYAH, lalu terdakwa menghubungi saksi M.FIRDAUS untuk datang ke Lokasi menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tidak lama datanglah saksi M.FIRDAUS bersama saksi MAHMUD, lalu terdakwa bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD kembali mengajak korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH untuk menyelesaikan permasalahan uang konvensasi pembebasan lahan, namun terdakwa mendengar korban NUGROHO Als NUNUNG tetap bersikeras berkata "AIII IDAK PACAK, IDAK PERLU PAKEK SURAT-SURAT, AI.... KAUNIH NGOMONG CAK HEBAT NIAN" membuat kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Adalah fakta bahwa benar sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dengan sebelumnya mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Adalah fakta bahwa benar terdakwa berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 oleh anggota kepolisian dari Polresta Medan dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lalu saat di serahkan ke anggota polisi Polrestabes Palembang terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan senjata api yang dipakai untuk menembak korban yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh;
- Adalah fakta bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh yang disimpan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memilik izin dari pihak manapun untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Adalah fakta bahwa benar akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) tersebut sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif subsideritas yaitu pertama primair pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja yang dengan rencana terlebih dahulu;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang di maksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapi seorang bernama **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja yang dengan rencana terlebih dahulu.**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm)** bermula ketika sekira jam 08.00 Wib terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm)** mendapat telepon dari saksi **M.FIRDAUS** dan saksi **YUNUS** memberitahukan kalau pembangunan di Perumahan Grend Mansion III distop oleh korban **NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN** bersama saksi **HERI YANSYAH** karena pihak dari Perumahan belum memberikan konvensasi kepada korban **NUGROHO Als NUNUNG** bersama saksi **HERI YANSYAH** atas pembebasan lahan perumahan tersebut, lalu karena terdakwa diberi kepercayaan oleh pihak Pengembang atau Developer dari Perumahan Grend Mansion III sebagai pengawas disana maka

*Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 10.00 Wib terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) datang ke lokasi dimaksud, lalu setibanya terdakwa bertemu korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH dan saat itu mulai tidak senang terjadilah ribut mulut dengan korban NUGROHO Als NUNUNG tetapi berhasil dipisah oleh saksi HERI YANSYAH, lalu saat saksi M.FIRDAUS datang ke lokasi kembali terjadi ribut mulut antara terdakwa bersama korban NUGROHO Als NUNUNG dengan posisi terdakwa menarik baju korban NUGROHO Als NUNUNG dan korban NUGROHO Als NUNUNG menarik baju terdakwa, lalu keributan tersebut langsung dipisahkan oleh saksi HERI YANSYAH bersama saksi M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dengan sebelumnya mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Merampas nyawa orang lain;**

*Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) bermula ketika terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH yang sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dengan sebelumnya mempersiapkan dirinya dengan membawa senjata api rakitan jenis Revolver dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm) langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba meleraikan dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakkan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakkan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Berdasarkan Berita acara Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/91/IX/2024/RUMKIT, tertanggal 02 September 2024 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah diperiksa jenazah sdra. NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN dengan jenis kelamin laki-laki, dikenal, umur lima puluh satu tahun dan Panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak masuk pada pipi kiri yang menembus keluar pada kepala belakang kanan, pada luka tembak ditemukan kelim memar dan kelim lecet. Sesuai yang

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VRJ/91/IX/2024/Rumkit, tanggal 12 September 2024 yang memeriksa ditandatangani oleh dr.Indra Syakti Nasution,Sp.FM dari Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Moh Hasan Palembang. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif ke dua, yaitu melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud “Barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadapkan seorang bernama **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (AIm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya di hadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang di hadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang di maksud oleh penuntut Umum dengan identitas sebagai Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,**

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm)** terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah memiliki izin mempergunakan atau setidaknya-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan, mengeluarkan atau membawa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh. Demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada dirinya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum bahwa sebelumnya terjadi ribut mulut antara terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (Alm)** dengan korban NUGROHO Als NUNUNG Bin M. YUSUF PAIJAN karena korban NUGROHO Als NUNUNG masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan Perumahan Grend Mansion III yang diawas/atau dijaga oleh terdakwa, kemudian sekira jam 11.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.FIRDAUS mengatakan kalau korban NUGROHO Als NUNUNG bersama saksi HERI YANSYAH sedang berada di Ruko kosong Komplek Fella Residence II Rt.46 Rw.07 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni kota Palembang disitu ada saksi HERMAN selaku Ketua Rw.07 bersama M.FIRDAUS dan saksi MAHMUD masih mempermasalahkan uang konvensasi lahan dengan akan membuat Surat Perjanjian pembayaran uang konvensasi pembebasan lahan sebanyak 15 (lima belas) kapling, lalu mengetahui kabar tersebut kembali terdakwa merasa tersinggung dan marah terhadap korban NUGROHO Als NUNUNG, lalu terdakwa mendatangi Lokasi menemui korban NUGROHO Als NUNUNG dan setibanya sekira jam 11.00 wib terdakwa langsung masuk ke dalam ruko sambil mengeluarkan dari pinggang sebelah kiri 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver bergagang fiber warna hitam, lalu saksi HERMAN mencoba melerai dimana terdakwa sudah menodong senjata ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu terdakwa menembakan ke arah korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali membuat korban NUGROHO Als NUNUNG langsung terjatuh kelantai, lalu saat posisi korban NUGROHO Als NUNUNG

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



terjatuh masih bergerak terdakwa kembali menembakan korban NUGROHO Als NUNUNG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala korban NUGROHO Als NUNUNG berjarak 1 (satu) meter mengakibatkan kepala mengeluarkan darah dan korban NUGROHO Als NUNUNG sudah tidak bergerak barulah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, lalu terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (AIm)** berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 oleh anggota kepolisian daro Polresta Medan dan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 terdakwa dijemput oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Palembang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, lalu saat di serahkan ke anggota polisi Polrestabes Palembang terdakwa menunjukkan dimana terdakwa menyimpan senjata api yang dipakai untuk menembak korban yaitu barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh. Bahwa dari keterangan terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (AIm)** mengakui barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh yang disimpan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa **SAMUDRA JP BIN INTERMANSYUR (AIm)** tidak memilik izin dari pihak manapun untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor.Lab : 110 / BSF / 2024, tanggal 23 September 2024 , yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah diperiksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 275/2024/BSF.
2. 2 (dua) butir peluru kaliber 9 mm, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti (PB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 276/2024/BSF
3. 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dengan kondisi tidak utuh, yang selanjutnya disebut

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selongsong Peluru Bukti (SPB) dengan diberi nomor urut register NO BB : 277/2024/BSF.

Dengan kesimpulan :

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis Revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm. SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dengan mekanisme *Semi Automatic*.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.
- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (SPB) adalah selongsong peluru bukti dari amunisi standar buatan pabrik kaliber 9 mm.

Pembungkusan Barang Bukti :

Setelah selesai diperiksa, barang bukti dikembalikan kepada penyidik, berupa :

- 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Revolver.
- 1 (satu) butir peluru Kaliber 9 mm.
- 1 (satu) butir anak peluru dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm hasil uji tembak.
- 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber 9 mm dan 1 (satu) butir selongsong peluru kaliber.

Selanjutnya barang bukti dimasukkan kedalam plastik bening, lalu diikat dengan benang warna putih, dan pada persilangan benang, dibubuhi lak, disegel serta diberi label. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP dan Kedua melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif subsidaritas tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi), dari Penasihat Hukum maupun dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kebebasan dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Majelis mempertimbangkan dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif subsidaritas dari Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti atas diri

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa harus dibebaskan, dinilai tidak berdasar sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus Sifat kesalahan (schuld) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (wederrechtelijk) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Topi warna merah terdapat lubang pada bagian lidah topi;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang filber warna hitam;
- 2 (dua) butir peluru aktif kaliber PIN 9, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber PIN 9;
- 2 (dua) butir pecahan proyektil peluru kaliber PIN 9;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru bermotif;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type Galaxy S.6  
No.Imei : 359667064183745
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam seri type 105 TA-1174  
No.Imei 1 : 354550544005649 No.Imei 2 : 354550544005644, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013 warna hitam  
No.Pol.BG-2761-ZW Noka : MH1JFF11DK138376 Nosin : JFF1E1139124.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa sangat sadis dan kejam.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban mengalami duka yang mendalam.
- Perbuatan terdakwa tidak memiliki izin mempergunakan, senjata api;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka terhadap biaya perkara dibebankan Negara;

Menimbang, bahwa hukum yang akan dijatuhkan dianggap cukup untuk menjadi pelajaran bagi Terdakwa khususnya pada masyarakat umumnya agar dikemudian hari tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Memperhatikan, Pertama Primair Pasal 340 KUHP dan Kedua Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Samudra JP Bin Intermansyur (Alm)** bersalah tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan tanpa izin mempergunakan senjata api";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Topi warna merah terdapat lubang pada bagian lidah topi;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver bergagang filber warna hitam;
  - 2 (dua) butir peluru aktif kaliber PIN 9, 2 (dua) butir selongsong peluru kaliber PIN 9;
  - 2 (dua) butir pecahan proyektil peluru kaliber PIN 9;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja warna biru bermotif;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu bersarung warna coklat;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver type Galaxy S.6  
No.Imei : 359667064183745
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, warna hitam seri type 105 TA-1174  
No.Imei 1 : 354550544005649 No.Imei 2 : 354550544005644, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2013 warna hitam  
No.Pol.BG-2761-ZW Noka : MH1JFF11DK138376 Nosin :  
JFF1E1139124.

## **Dirampas untuk Negara;**

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh kami Eddy Cahyono, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Idi Il Amin, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H. M.H.

Idi Il Amin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH.MH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2024/PN Plg.